

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 500/2543 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายสุรัตน์ จูแจ่มแจ้ง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ทวิ

พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 มาตรา 6 ทวิ, มาตรา 13, มาตรา 20 ทวิ, มาตรา 21, มาตรา 25 ตี

พ.ร.บ.วิฤคณาคม พ.ศ.2498 มาตรา 6, มาตรา 11, มาตรา 23

การกระทำความผิดของจำเลยทั้งหกฐานข้อหรือรับไว้ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของกลางที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศและหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรฐานจัดตั้งสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฐานปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย และฐานเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด แต่ละฐานแยกออกจากกันได้ชัดเจนทั้งในแง่เจตนาในการกระทำ สภาพและลักษณะของการกระทำ เวลาที่การกระทำเป็นความผิดสำเร็จลง ตลอดจนบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ต่างบทมาตรากัน จึงเป็นการกระทำความผิดแยกเป็น 4 กรรม

จำเลยทั้งหกมีวิฤคณาคมไว้ก็ด้วยเจตนาเพื่อใช้ การที่จำเลยทั้งหกนำเครื่องวิฤคณาคมที่มีอยู่มาตั้งเป็นสถานวิฤคณาคมก็ด้วยเจตนาเพื่อใช้เช่นกันแล้ว จำเลยก็ใช้เครื่องวิฤคณาคมที่มีและตั้งขึ้นเป็นสถานวิฤคณาคมเหล่านั้น อันเป็นเครื่องวิฤคณาคมตามรายการเดียวกัน การกระทำของจำเลยทั้งหกใน 3 ฐาน

ความผิดที่กล่าว จึงเป็นเรื่องที่จำเลยทั้งหมึกมีเจตนาเดียว เพื่อที่จะสามารถติดต่อกับ
เครื่องวิทยุคมนาคม จึงเป็นการกระทำความผิดเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

จำเลยทั้งหมึกมีวิทยุคมนาคมไว้ก็ด้วยเจตนาเพื่อใช้ การที่จำเลยทั้งหมึกนำเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่มีอยู่มาตั้งเป็นสถานีวิทยุคมนาคมก็ด้วยเจตนาเพื่อใช้เช่นกันแล้ว
จำเลยก็ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีและตั้งขึ้นเป็นสถานีวิทยุคมนาคมเหล่านั้น อันเป็น
เครื่องวิทยุคมนาคมตามรายการเดียวกัน การกระทำของจำเลยทั้งหมึกใน 3 ฐาน
ความผิดที่กล่าว จึงเป็นเรื่องที่จำเลยทั้งหมึกมีเจตนาเดียว เพื่อที่จะสามารถติดต่อกับ
เครื่องวิทยุคมนาคม จึงเป็นการกระทำความผิดเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

(ประดิษฐ์ สิงห์ศัน-ธาดา กษิตินนท์-หัสดี ไกรทองสุข)

ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นายทวี ประจวบลาภ
ศาลอุทธรณ์ - นายดิเรก อิงคินันท์

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ